

주 의 요 구

1. 제 목 : 계약이행 완료검사·대가지급 관련 기한 준수 등 업무 처리 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권 서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처에서는 「공공개발업무세칙」 제39조에 따라 수급인이 계약이행 완료검사 요청 시 관계 법령 등에서 정하는 바에 따라 완료검사 실시 및 그 결과에 따른 대가를 지급하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조 제1항에 따르면 계약상대자(세칙 상 수급인)로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날(이하 “완료 통지일”이라 한다)부터 14일 이내에 검사를 완료하되, 국가 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 고시(이하 “기재부 고시”라 한다)한 경우에는 7일 이내에 검사¹⁾를 완료해야 한다고 되어 있다.

1) 이하 법령 조항이 아닌 경우 「공공개발업무세칙」에 따라 “완료검사”라 한다

같은 시행령 제58조 제1항에 따르면 계약의 대가는 제55조에 따른 검사 완료 후 계약상대자의 청구를 받은 날(이하 “대가 청구일”이라 한다)부터 5일 이내에 지급하되, 기재부 고시의 경우에는 3일 이내 지급해야 한다고 되어 있고 제6항에 따르면 기간 산정 시 공휴일 및 토요일을 제외(이하 “영업일”이라 한다)한다고 되어 있다.²⁾

한편, 기획재정부 고시³⁾는 2020. 5. 1.부터 시행(기재부 고시 제2020-11호)하여 2023. 12. 31.까지 효력을 가진다(기재부 고시 제2023-25호)고 되어 있다.⁴⁾

따라서, 감사대상기간(2020. 8. 1. ~ 2023. 7. 31.)동안에는 계약상대자의 완료통지일로부터 7일 이내(이하 “법정기한”이라 한다) 완료검사를 하여야 하고, 대가 청구일로부터 3영업일 이내(이하 “법정기한”이라 한다) 대가를 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 완료검사 및 대가지급 실태를 표본⁵⁾으로 점검한 결과

수도권서부개발처 ‘◁◁◁◁◁◁’ ■■공사 부분의 경우 완료통지일이 2000. 0. 00. 인데도 완료검사일은 2000. 00. 00.로 70일이 소요된 것으로 확인되었고

2) ‘검사’ 기간 산정에 대한 사항은 별도 내용이 없으므로 「민법」 제161조에 따라 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에만 그 익일로 만료하는 것으로 판단함

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」

4) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조(검사), 제67조(대가의 지급)에도 동일한 내용으로 기재되어 있고, 행정안전부 고시 제2020-35호, 제2023-52호에 따르면 2020. 7. 15. 부터 시행, 2023. 12. 31. 효력을 가지므로 판단 기준은 동일함

5) “기재 생략”

중부개발처 ‘ ’ 시설 부분의 경우 대가 청구일이 2000.00.0. 인데도 대가지급일은 2000.00.00.로 10영업일이 소요된 것으로 확인되는 등

[표 30] 및 [별표 2] “완료검사 및 대가지급 지연 명세”와 같이 완료
검사 및 대가지급이 지연된 111건이 확인되었다.

[표 30] 완료검사 및 대가지급 지연 현황

(단위 : 건, 일)

구 분	지연건수 합 계	완료검사(7일 이내)		대 가지 급(3영업일 이내)	
		지연건수	평균 지연일	지연건수	평균 지연일

“기재 생략”

한편, 공공개발지원처에서 차세대 시스템을 구축(개발기간 2000. 00월 ~ 2000. 0월) 중에 있어 본 건과 관련된 개발현황을 확인하였는데, ‘완료 통지일’ 및 ‘대가청구일’로부터 법정기한이 경과할 경우 [그림 21]과 같이 ‘나의 할 일’에서 각각의 요청일자 색깔이 ‘적색’으로 변경되도록 개발할 예정이나

[그림 21] 차세대 시스템 상 ‘나의 할 일’ 화면

“기재 생략”

이 경우 담당자는 법정기한이 경과된 이후 인지할 수 있게 되므로, 법정기한 준수를 위해서는 ‘완료통지일’ 및 ‘대가청구일’ 시점에 담당자에게 각각의 법정기한을 알림창 등으로 안내할 필요가 있다.⁶⁾

[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 계약이행완료 통지에 따른 완료검사와 지급 청구에 따른 대가 지급에 대한 법정기한을 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

6) 다만, 감사기간 중 의견 제시를 통해 해당 내용이 차세대 시스템에 반영되었으므로, 별도 조치요구는 제외함

[별표 2]

완료검사 및 대가지급 지연 명세

(단위 : 일)

부 점	순번	사업명	해당부분	지연일		비 고
				완료검사	대가지급	

“기재 생략”
